



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE**

Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Caterina Silvana Cerenzia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 64349/2016 promossa da:

Parte_1 *CodiceFiscale_1*)

con il patrocinio dell'Avv. Annunziata Maccari,

con Studio in Roma, via Raffaele Caverni

- Indirizzo telematico-

OPPONENTE

contro

Controparte_1

Con il patrocinio dell'Avv. Raffaella Greco,

con Studio in Roma, c/o Avv. Emanuele Di Monte

- Indirizzo Telematico-

[...]

Controparte_2

TERZA CHIAMATA
(CONTUMACE)

Controparte_3

Con il patrocinio dell'Avv. Raffaella Greco,

con Studio in Roma, c/o Avv. Emanuele Di Monte

- Indirizzo Telematico

CP_4

INTERVENUTA EX ART.111 C.P.C.

Oggetto: Credito al Consumo

Conclusioni:

All'udienza del 11 luglio 2023 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi. così parte opponente:

“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE

Suspendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 11196/2016 (R.G. 23776/2016), anche con provvedimento inaudita altera parte, per le motivazioni di cui in premessa.

Accertare, ritenere e dichiarare la nullità e/o improcedibilità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto n. 11196/2016 (R.G. 23776/2016)), per difetto di capacità processuale della [...] [...]

CP_5 in persona del legale rapp.te p.t., con conseguente inesistenza giuridica della procura e di tutti i successivi atti del giudizio, per le motivazioni di cui in premessa

Dichiarare la nullità insanabile del decreto ingiuntivo opposto perché in violazione degli art. 156, 633, 635 p.c.c.

Dichiarare l'inefficacia del provvedimento impugnato in contrasto con l'art. 644 c.p.c.

IN VIA PRINCIPALE

In accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig.

Parte_1 nei confronti della Controparte_1 e, in mancanza di prova scritta a suo fondamento, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 11196/2016 (R.G. 23776/2016) perché infondato, ingiusto e illegittimo, per tutte le motivazioni di cui in premessa e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma di € 16.392,00 oltre interessi come da domanda, spese di procedura, così come liquidate nel provvedimento impugnato.

Condannare la convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., condannando in ogni caso al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario

Ai sensi della normativa vigente, si dichiara che il presente procedimento non eccede quello indicato nel decreto ingiuntivo imposto”.

Così la parte opposta:

“In via preliminare:

rigettare l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 11196/2016 non essendo ravvisabili, nella fattispecie che ci occupa, i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.

In via principale nel merito:

Rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.

Nel merito in via subordinata:

accertare e dichiarare che il sig. Parte_1, è debitore nei confronti di Controparte_1 [...], in dipendenza del contratto di finanziamento n.1142665 stipulato in data 24/07/2007, la somma di euro € 16.392,00, oltre agli interessi di mora contrattualmente previsti, calcolati dal 24/03/2016 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarla al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia.

Nel merito in via ulteriormente subordinata

In caso di autorizzazione della chiamata in causa della società Controparte_2 1) condannare il terzo chiamato Controparte_2 in persone del legale rappresentante pro tempore, P.IVA P.IVA_1, al pagamento, a favore di Controparte_1, della somma di euro € 16.392,00, oltre agli interessi di mora contrattualmente previsti, calcolati dal 24/03/2016 sino all'effettivo soddisfo, condannare il terzo chiamato Controparte_2 in persone del legale rappresentante pro tempore, P.IVA P.IVA_1 a manlevare l'odierna opposta, con riferimento a qualsivoglia pretesa creditoria dovesse risultare in favore dell'opponente all'esito del giudizio;

In via istruttoria

Si formula istanza di verifica ai sensi dell'art. 216 c.p.c., per l'esperimento della quale ci si riserva di produrre originale del contratto di finanziamento, chiedendo, in assenza di scritture di comparazione, che si proceda all'accertamento della veridicità della sottoscrizione mediante scrittura sotto dettatura;

Con vittoria di spese, compenso professionale, oltre IVA e CPA”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta, il sig. *Parte_1* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.11196/2016. RG n, 23776/2016, emesso da questo Tribunale in data 08/05/2016 e depositato in data 11 maggio 2016, in cui è stato ingiunto il pagamento - in solido a *Parte_2* della somma di euro. 16.392,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio in favore. di Plusvalore. Spa. *Controparte_1*

L'opposizione è stata affidata. A tre motivi.:

1. Il disconoscimento della firma apposta su un modulo predisposto unilateralmente dalla *Controparte_1* del finanziamento a nome del signor *Parte_2* per l'acquisto di un'autovettura. *CP_6* 25. Targata JY 604 JY. sottoscritto. in data 24 luglio 2007.;
2. Il difetto di capacità processuale della *Controparte_5* in persona del legale rappresentante dott. *Controparte_7* quale mandataria della *Controparte_1* in violazione dell'art. 75 c.p.c. non essendo chiaro chi fossero i legali rappresentanti della società opposta in assenza dell'atto prodromico che autorizzasse all'azione de quo.
3. La inefficacia del decreto ingiuntivo notificato oltre il termine consentito.

Parte opposta si costituiva con contestuale chiamata di terzo, la *Controparte_2* in persona del legale rappresentante p.t. e formulava istanza di verifica ex art. 216 c.p.c., insistendo per la conferma del decreto Ingiuntivo.

Il giudice, differiva l'udienza di prima comparizione per consentire la chiamata del terzo. All'udienza di comparizione del 1giugno 2017 il giudice sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto assegnando alle parti i termini ex articolo 183, VI co.c.p.c.

In esito alla discussione sull'assunzione dei mezzi di prova veniva ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante, rappresentante della società *Controparte_2* nella persona del Signore *Parte_3* convocato, al fine di rendere l'interrogatorio formale.

In data 26 Febbraio 2019 si costituiva la società *CP_3* . *CP_2* ai sensi dell'articolo 111 CC, quale cessionaria Pro soluto del credito in sofferenza della *Controparte_1* [...], Il giudice accoglieva l'istanza di parte opposta di consentire il rinnovo della notifica al signor *Parte_3* atteso che la prima notifica non aveva avuto esito positivo per irreperibilità dello stesso.

Alla stessa udienza il giudice ammetteva CTU grafologica sulle firme apposte al contratto di

finanziamento n.1142665 acquisito agli atti in originale, ammettendo altresì le scritture comparative prodotte dalle parti, onde accertare se la sottoscrizione oggetto di disconoscimento dovesse ritenersi autentica e quindi apposta dalla mano del coobbligato, signor **Parte_1** .

Il giudice nominava quale CTU la dottoressa **Persona_1** e fissava per il conferimento dell'incarico del CTU e per l'interrogatori formale del sig. **Parte_3** l'udienza del 15 Aprile 2021. In quella il signor **Pt_3** convocato per rendere l'interrogatorio formale, sul capitolo D1 di cui alla seconda memoria 183 di parte opposta, rispondeva di aver rilevato la società **CP_2** nel 2006,(ovvero in data anteriore al contratto del finanziamento del 24 luglio 2007); di non conoscere il signor. **Parte_1** ed infine di non avere mai avuto dipendenti nella società **CP_2** . A quel punto il giudice riteneva irrilevante porre al convenuto gli ulteriori quesiti e procedeva a conferire l'incarico al CTU sui quesiti formulati in precedenza.

All'udienza del. 21 gennaio 2022, così fissata per la discussione della CTU, il procuratore di parte Opponente si dichiarava soddisfatto dell'elaborato peritale reso dalla dott.ssa **Persona_1** e chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni; di diverso avviso il procuratore di parte opposta chiedeva rinnovarsi la CTU in quanto il confronto delle firme sarebbe stato eseguito tra scritture non coeve ed in quanto non si era fatto ricorso anche al saggio grafico.

Il giudice, non ritenendo necessarie ulteriori indagini, ritenuta la causa sufficientemente istruita, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

Dopo ulteriori rinvii causati anche dalla situazione emergenziale -Corona Virus- la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del. 21 luglio 2023 con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.

Il Giudice, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, confortata dai chiarimenti dell'elaborato peritale, ritiene la domanda di parte opponente fondata e suscettibile di accoglimento per le motivazioni che seguono.:

Nel proprio elaborato peritale, dopo attenta analisi in merito alle risultanze delle similarità e delle diversità tra le firme in verifica il CTU ha determinato la *apocrifia delle firme e la non riferibilità alla mano di* **Parte_1** *delle firme apposte sul contratto di finanziamento della* **CP_1** *[...] del 24.07. 2007...*

Sulle osservazioni alla perizia presentate dal procuratore di **CP_3** , Avv. Raffaella Greco, il CTU ha così argomentato: “... *non condivide l'osservazione dell'avv. Greco relativa alle analisi svolte*

sulle fotocopie, poiché le firme autografe apposte sulla carta d'identità, sul cartellino di carta d'identità e sulla procura alle liti sono state visionate in originale attraverso lente d'ingrandimento e rilevazione fotografica, mentre le firme sul modulo di richiesta di carta d'identità sono scansioni inviate tramite pec dal parte del II Municipio, come da allegato”

Sulla doglianza di CP_3 che rilevava il fatto che il Perito non avrebbe provveduto ad eseguire anche il saggio grafico, corre obbligo evidenziare che il giudice nell'autorizzare preventivamente il saggio grafico non ha inteso renderlo *obbligatorio* al CTU ma possibile ove il Perito grafico non avesse avuto mezzi sufficientemente idonei per l'attendibilità dell'elaborato.

Oltretutto, alla data del conferimento dell'incarico il sig. Parte_1 risultava non essere più in vita (cfr.: certificato di morte allegato alla perizia).

Non ha pregio l'eccezione di parte opposta nel punto in cui afferma che le firme di raffronto non sarebbero coeve al momento della sottoscrizione, in quanto le firme non controverse - esaminate nel numero di 3- relativamente all'anno 2015, (sottoscrizione della richiesta della carta d'identità), una nell'anno 2016 (sottoscrizione della procura alle liti) ed una apposta nel 1987 (patente di guida) presentano una sostanziale omogeneità che si mantiene inalterata nel corso di più periodi della vita. In base a tale ipotesi -di confronto su firma “coeva” -, perderebbe senso il procedimento della firma sotto dettatura: ciò in quanto, considerando i tempi fisiologici del processo, il saggio grafico sarebbe avvenuto molto tempo dopo l'inizio del processo: rendendo quindi inefficace il confronto con le firme precedentemente rilasciate.

Ciò posto non può non evidenziarsi la palese contraffazione del documento indicato quale “contratto di finanziamento” posto a fondamento del credito che si evidenzia, ad un mero confronto con la fotocopia della patente prodotta dalla Società opposta, assolutamente priva della firma del titolare.

Inoltre, lo spazio sottostante la dicitura. “ *Il sottoscritto incaricato dell'identificazione ai sensi della l. 197/91 e successive modifiche e integrazioni, dichiara sotto la propria responsabilità che le firme di cui alla presente richiesta sono state apposte ed alla sua presenza dalle persone in appresso indicate, identificate mediante l'esibizione in originale dei rispettivi documenti di identità*”, non contiene il prescritto timbro e firma del convenzionato, ma semplicemente la dicitura a stampatello Controparte_2 sovrastata da un segno assolutamente non riconducibile ad una firma che non consente di identificare in alcun modo chi si assume responsabile della identificazione.

A fronte di tale palese inadempienza del concessionario, la Controparte_8

LIQ.NE avrebbe dovuto rifiutare l'erogazione del credito: richiedendo la produzione di documentazione idonea a rendere il credito successivamente esigibile.

Si nota altresì che, sempre nello stesso spazio, sono lasciati in bianco i dati da compilare a cura della *Parte_4*, ovvero: il numero di pratica, la data di liquidazione, il codice della traente: elementi necessari a consentire un nesso causale, o comunque un collegamento negoziale tra l'acquisto – ove avvenuto- ed il finanziamento richiesto per quest'ultimo;

Atteso quanto sopra evidenziato circa l'assenza dei riferimenti necessari alla determinazione del contratto, che non si individuano nel rapporto n. 1142665 asseritamente sottoscritto da *Parte_1* [...] ma smentito dalla perizia grafologica, si rileva che la documentazione presentata dall'opposta è carente anche ai fini della richiesta manleva nei confronti *Controparte_2* non avendo a supporto alcun elemento probatorio valido a tal fine.

Non può infatti non evidenziarsi la in conferenza della chiamata in causa del sig. *Pt_3* quale legale rappresentante della *Controparte_2* atteso che la stessa difesa di parte opposta ha successivamente esibito visura camerale storica in cui risulta che, al momento di sottoscrizione del contratto, la carica di A.U. della *Controparte_2* era assunta da altro soggetto.

La domanda riconvenzionale proposta contro *CP_2* ai fini della manleva deve essere pertanto rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto.

Per le motivazioni su riportate la domanda di parte opponente deve essere accolta con conseguente rigetto del decreto ingiuntivo in ogni sua statuizione.

Alla soccombenza di *Controparte_1* e di *CP_3* consegue la loro condanna alle spese di questo giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. Annunziata Maccari dichiaratasi antistataria, liquidate secondo tabelle di cui al D.M. 55/2014 con riferimento ai parametri medi ivi previsti, come da dispositivo.

Le spese tra *Parte_5* .NE E *CP_3* per la soccombenza contro [...] *CP_2* sono compensate stante la mancata attività istruttoria della convenuta.

P. Q. M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- ✓ Accoglie l'opposizione proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1*

Controparte_1 e della cessionaria *Controparte_3* intervenuta ex art. 111 c.p.c e, per l'effetto, revoca in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo n.11196/2016 (R.G. 23776/2016), emesso da questo Tribunale l'8 maggio 2016 e depositato in data 11 maggio 2016.

- ✓ Condanna altresì *Parte_5* e in solido a *Controparte_3* intervenuta ex art. 111 c.p.c.- al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate a favore dell'Avv. Annunziata Maccari quale antistataria di *Parte_1* - nella misura di € 5.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali i.v.a., c.p.a. come per legge.
- ✓ Pone definitivamente a carico solidale dei soccombenti le spese necessarie per la CTU.

Così è deciso.

Roma, 4 marzo 2024

Il Giudice Onorario
(*Caterina Silvana Cerenzia*)